

EXERCICE 1

Vous êtes Inspecteur du Travail. Vous recevez le courrier d'une entreprise qui conteste les arguments que vous lui avez opposés lors de votre visite. Que lui répondez-vous, articles du Code et du RGPT à l'appui ?

Monsieur,

A la suite de votre passage dans notre entreprise, vous nous avez envoyé un rapport de 3 pages reprenant les infractions commises en matière de bien-être des travailleurs. Si certaines de vos remarques me semblent justifiées, il y en a cependant d'autres pour lesquelles je ne suis pas d'accord :

- 1. Vous me reprochez de ne pas avoir donné les vêtements de travail aux travailleurs intérimaires présents. Je vous rappelle que cette obligation incombe à l'employeur. Or, l'employeur est en l'espèce l'agence d'intérim !*
- 2. C'est normal que les portes coupe-feu étaient bloquées ce jour-là en position ouverte par des extincteurs, il y avait un chargement urgent à faire et les travailleurs devaient pouvoir manœuvrer rapidement.*
- 3. Je ne vois pas pourquoi je devrais mettre à disposition des travailleurs le manuel d'utilisation des machines avec lesquelles ils travaillent : ils ont reçu une formation quand ils ont commencé dans l'entreprise et connaissent tout de ces machines !*
- 4. Je ne peux en aucun cas être tenu pour responsable de l'accident survenu à Mr Dierickx de la firme Krak. En effet, je lui ai fait remarquer à plusieurs reprises qu'il devait porter un harnais de sécurité et donc en demander un à son patron. S'il est tombé, ce n'est pas faute de l'avoir prévenu !*
- 5. Mme Lowie n'étant enceinte que de 6 mois, je ne vois pas pourquoi vous me reprochez de lui avoir demandé de porter quelques caisses de papier aux archives (d'autant que je trouvais que ces caisses n'étaient pas lourdes).*
- 6. Vous prétendez que je n'ai pas rempli mes obligations à la suite de l'accident de Mr Dupont qui serait un accident grave. Je vous ai envoyé la déclaration d'accident dans les 8 jours, je ne vois pas ce que j'aurais dû faire de plus !*
- 7. Vous me reprochez d'avoir désigné la personne de confiance sans en avoir averti le CPPT. Ne confondez-vous pas avec le conseiller en prévention dont, en effet, la désignation et l'écartement sont soumis à l'accord du Comité ?*
- 8. Les chiffons imbibés de white spirit sont mis dans une caisse en carton et sont évacués en fin de semaine, je ne vois pas en quoi cela constitue un risque d'incendie !*
- 9. Tous nos travailleurs savent où se situent les portes vitrées dans l'entreprise, vous ne voudriez tout de même pas que j'y appose un affreux autocollant pour éviter les heurts !*

J'espère que vous tiendrez compte de mes remarques et que vous modifierez votre PV en conséquence.

EXERCICE 2

Un de vos amis, expert comptable, vient d'acquérir un petit bâtiment récent pour y installer ses affaires. Il s'adresse au spécialiste que vous êtes pour éclaircir certains points. Que lui répondez-vous, références légales à l'appui ?

1. *J'aimerais utiliser un espace libre dans un hall d'escalier pour y implanter un espace de bureau. Il faudrait, pour ce faire, placer des cloisons fixes de telle sorte que l'espace de passage restant serait de 70 cm. Est-ce permis ?*
2. *Dois-je prévoir un réfectoire pour mon personnel, et si oui, doit-il répondre à des prescriptions précises en termes d'aménagement et de surface ?*
3. *Dois-je informer mon personnel des instructions à suivre en cas d'incendie, et si oui, comment ?*
4. *Puis-je occuper 6 employés en même temps dans un espace de 5 m sur 7 m (hauteur 2,5 m) avec 5 bureaux de 2 m sur 1 m et trois armoires de 2 m sur 0,5 m ?*
5. *Une des secrétaires se plaint de douleurs oculaires dues, selon elle, au travail sur écran (elle n'y travaille que 5 heures par jour !). Elle voudrait que je lui paye des lunettes. Qu'est-ce que tu en penses ?*
6. *Pour certains de nos clients, une équipe doit travailler la nuit. Ai-je des obligations à leur égard en matière de visite médicale, sachant qu'il y en a un qui a 53 ans ? Puis-je faire appel à un étudiant ?*
7. *Dois-je faire procéder à un inventaire amiante ? Dois-je le transmettre à une instance officielle ?*
8. *Je sais que tu es indépendant à titre accessoire. Accepterais-tu d'être mon conseiller en prévention 1 à 2 X par mois ? Dans ce cas, merci de me faire connaître le montant de tes honoraires.*
9. *Dois-je désigner un conseiller en prévention compétent pour les risques psychosociaux ? Puis-je désigner le directeur RH comme personne de confiance ?*

Je te remercie sincèrement pour ta réponse,

EXERCICE 3

Suite à une fusion, un nouveau Directeur Général a été désigné pour gérer votre entreprise. Pas très intéressé par la prévention – pas très au courant non plus -, il trouve des objections à toutes vos remarques et propositions.

Que répondez-vous, références légales à l'appui, aux arguments suivants qu'il vous avance :

1. *La cimenterie ne compte que 219 travailleurs, elle appartient donc au groupe B et, dès lors, le conseiller en prévention qui dirige le SIPP n'a besoin que d'un niveau II.*
2. *L'obligation d'organiser l'accueil des travailleurs incombe à l'employeur et il n'est donc pas question qu'il perde son temps à accueillir les travailleurs des autres entreprises qui viennent travailler sur le site.*
3. *Il a fait aérer la veille la cuve qui avait contenu des produits toxiques et que toutes les précautions ont donc été prises pour que les travailleurs y pénètrent pour la nettoyer.*
4. *Des mesurages des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs ont été effectués il y a 3 ans. Il n'y a pas lieu de les refaire, même si leurs résultats datent d'avant l'introduction des nouveaux produits et qu'ils sont contestés.*
5. *Tous les ouvriers doivent pouvoir travailler sur un échafaudage, ils n'ont pas besoin de suivre des cours pour ça.*
6. *C'est normal que les travailleurs qui sont occupés à des machines soient autorisés à porter une écharpe sur leurs vêtements de travail, en hiver il fait très froid dans l'atelier ! je ne vois pas en quoi cela constitue un danger !*
7. *On a diminué l'éclairage au niveau des voies de circulation pour faire des économies. Les travailleurs savent qu'ils doivent être prudents à certains endroits.*
8. *C'est Gérard qui vérifie régulièrement si le pont élévateur est en ordre, ce n'est pas suffisant ?*
9. *Il n'est pas question que des exercices d'évacuation soient organisés, cela occasionne beaucoup trop de pertes de temps !*